

1500245-55.2018.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... e atualmente se encontra preso por tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

A prova dos autos, somada a confissão, comprova que o réu dirigiu veículo automotor sob efeito de álcool, bem como incidiu na infração de dirigir sem ter habilitação.

Os guardas relataram que encontraram o réu em estado aparente de embriaguez, cambaleando e sem postura normal, condições estas coerentes com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500245-55.2018.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500245-55.2018.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RAFAEL CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

BRUNO RAFAEL CORREA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 139/140 como incurso no art. 306, caput, e §1º, inciso II e § 2º, cc. art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), uma vez que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 05h15min, na Rua Expedicionário Souza Filho, nº 157, Centro, no município e Comarca de Boituva, conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Declarada a extinção da punibilidade com relação aos crimes previstos no art. 309 do CTB e 34 da Lei das Contravenções Penais.

Decisão às fls. 142/143 pelo recebimento da denúncia e determinação da citação.

Réu citado em 20 de maio de 2022 (fl. 167). Apresentação de Defesa Prévia às fls. 168/169, a qual requer sua absolvição.

Recebimento da defesa e designação da audiência de instrução e julgamento às fls. 171/172.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram

tomados os depoimentos das testemunhas, e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), pelo Auto de Exibição (fl. 04), pelos Laudos Periciais (fls. 10/12 e 29/30), pelo Relatório Final (fls. 110/111) e pelas provas orais colhidas.

O laudo pericial indireto identificou a presença de sinais de embriaguez, concluindo que havia indicativos de que o examinado estava sob efeito de álcool etílico e/ou substâncias psicoativas.

A autoria também é certa.

Em sede policial, o Guarda Civil Municipal Rodnei Edson Vaz de Moraes Costa declarou que estava de serviço com o GCM Zamboti em patrulhamento pela área Central, na Rua Jose Assad Atala Jr, quando se depararam com um veículo VW/Gol, de cor preta e placas CSY9051, de Tatui/SP, dado sinal luminoso para indicar a parada do veículo. Disse que o motorista acelerou e começou a dirigir em alta velocidade na intenção de fugir da viatura. Que passaram a acompanhar o veículo usando de sinalização sonora, e mesmo assim o motorista não parou, dirigindo por vias na contramão de direção e vindo a chocar contra um poste (local dos fatos), causando danos na frente do veículo. Que então abordaram o motorista, o qual foi identificado como Bruno, não sendo localizado nada de ilícito em revista pessoal ou no interior do veículo. Afirmou que o indiciado não possuiria Carteira Nacional de Habilitação e nem os documentos de porte obrigatório do veículo (CRLV) e que, além disso, aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica. Declarou que ao indagar o suspeito sobre a ingestão de álcool, teria respondido que “sim ter bebido na balada e estava indo embora” (SIC).

Instado a complementar seu depoimento, ratificou os fatos anteriormente declarados e, ao ser indagado sobre quais eram os sinais de embriaguez de Bruno na data dos fatos, afirmou que ele estava com forte odor etílico, olhos avermelhados, cambaleando e fala pastosa. Informou, por fim, que o etilômetro estava em manutenção, razão pela qual não foi realizado o teste no suspeito.

Em juízo, declarou que se depararam com o réu em contramão de direção, que não atendeu aos sinais luminosos vindo a bater num poste. Que ele tinha sinais de embriaguez, não sabia onde estava e estava cambaleando.

No mesmo sentido o depoimento do Guarda Civil Municipal Alexandre Antunes Zamboti.

Em interrogatório policial, o réu negou a ingestão de bebida alcóolica naquela madrugada, afirmando ter fugido da viatura por não possuir CNH. Afirmou que o veículo estava com a documentação vencida, estando assim irregular, e que pertenceria ao seu primo Allan, não sendo de sua propriedade.

Em juízo, confessou que estava em uma festa em Boituva e que ingeriu bebida alcoólica, coisa que não fazia, e se perdeu. Que não tinha habilitação e atualmente se encontra preso por tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

A prova dos autos, somada a confissão, comprova que o réu dirigiu veículo automotor sob efeito de álcool, bem como incidiu na infração de dirigir sem ter habilitação.

Os guardas relataram que encontraram o réu em estado aparente de embriaguez, cambaleando e sem postura normal, condições estas coerentes com a ingestão de álcool.

Logo, procedente a ação penal.

Passo à dosimetria.

Art. 306, caput, e §1º, inciso II e § 2º cc. art. 298, III

Ao crime de embriaguez ao volante, a lei atribui pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque verifico que houve o trânsito em julgado das ações 0005058-41.2021.8.26.0521 e

1500693-79.2019.8.26.0571 (fl. 198) durante o curso destes autos, o que justifica, segundo entendimento majoritário, os maus antecedentes. Majoro, pois, a pena, em 1/5, estabelecendo a pena base de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção. Na segunda fase, constato que o réu possuía 21 anos na data dos fatos e foi confesso. Em contrapartida, além da agravante disposta no artigo 298, se trata de réu reincidente (autos 0002695-91.2015.8.26.0521 - fl. 197). Diante disso, compenso as atenuantes com as agravantes.

Na terceira fase, nada a modificar.

O regime prisional é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Não faz jus à substituição por pena restritiva de direitos ou ao sursis, porque reincidente.

Diante das condições pessoais do réu e demais circunstâncias objetivas, fixo a pena de suspensão do direito de dirigir em 06 meses.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO RAFAEL CORREA a cumprir a pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, no regime aberto de prisão, por incurso no art. 306, caput, e §1º, inciso II e § 2º cc. art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Declaro suspensa sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Poderá o réu apelar em liberdade, se não estiver preso por outro processo.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao órgão de trânsito estadual para processamento a pena de suspensão ora aplicada. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA